

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4933/2541

บริษัท ไพโรจน์ (หังซังฮะ) จำกัด
นาย โกสินทร์ จันทรศิริวิไลกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 271

ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกผลิตและจำหน่ายน้ำปลาเครื่องหมายการค้าที่พิพาทเมื่อปรากฏว่าหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีเดิมแล้ว จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายการค้าตามฟ้องคดีเดิมอยู่ต่อไป จำเลยจึงต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เมื่อจำเลยยังชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาส่วนนี้ไม่ครบถ้วน โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้มีการบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาส่วนนี้ได้ ตามคำฟ้องของโจทก์กล่าวอ้างเหตุแห่งความเสียหายว่า จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายจำหน่ายน้ำปลาของโจทก์ได้น้อยลงคิดเป็นเงินเดือนละ 35,000 บาทขอให้บังคับห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทหรือเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์และขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายที่คิดถึงวันฟ้องจำนวนหนึ่งกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 35,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทหรือเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังนี้คำขอในส่วน ที่ระบุถึงเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะ เหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวนี้ เป็นเพียงคำขอล่วงหน้าในอนาคต เมื่อใน

ขณะพิจารณาคดี เติมยังไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า อันตามคำขอตั้งกล่าวที่จะนำมาพิจารณาและในชั้น พิจารณาคดีเดิมศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษาเกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์โจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกา คงมีแต่จำเลยอุทธรณ์ฎีกาฝ่ายเดียวดังนี้ การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกจำหน่ายน้ำปลาที่พิพาทก็มีใช่เป็นการพิพากษาให้บังคับตามคำขอของโจทก์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะการค้าโดยรวมอาจเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่ก็มีรายละเอียดประกอบแตกต่างกันไปจากเครื่องหมายการค้าพิพาทที่ศาลพิพากษาห้ามจำเลยใช้และศาลฎีกากำหนดค่าเสียหายจากการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทออกไปบ้าง จึงถือไม่ได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่อาจเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกห้ามใช้ตามคำพิพากษา ดังนี้ กรณีที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ และทำให้โจทก์เสียหายมากหรือน้อยกว่าที่ศาลกำหนดให้ในคดีเดิมหรือไม่อย่างไร ก็เป็นกรณีที่โจทก์จะต้องฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่เพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวต่อไป กรณีไม่อาจถือได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิขอให้บังคับคดีแก่จำเลยเพื่อชำระหนี้ค่าเสียหายในส่วนนี้ ปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิบังคับคดีในส่วนค่าเสียหาย ไม่ตรงตามคำพิพากษาเป็นเรื่องสิทธิในการบังคับคดี ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยไม่ฎีกา ขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไข เสียให้ถูกต้องได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 หรือเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าตรา "1" ของโจทก์ ให้จำเลยจัดเก็บสินค้าน้ำปลาที่ใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" จากท้องตลาดโดยค่าใช้จ่ายของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 620,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 35,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกผลิตและจำหน่ายน้ำปลาที่ใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 หรือเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าตรา "1" ของโจทก์ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลล่างทั้งสอง ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" ของจำเลยอีกต่อไป ให้จำเลยเก็บสินค้าน้ำปลาของจำเลยที่ใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" ดังกล่าวจากท้องตลาดโดยค่าใช้จ่ายของจำเลย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 60,000 บาทกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 60,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกผลิตและจำหน่ายน้ำปลาเครื่องหมายการค้าตรา "1" ของจำเลย

โจทก์ยื่นคำร้องว่า หลังจากศาลพิพากษาคดีแล้วจำเลยยังคงผลิตและจำหน่ายน้ำปลาโดยใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ขอให้จับกุมจำเลยมากักขังจนกว่าจะปฏิบัติตามคำพิพากษา และปรากฏว่าจำเลยชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 90,975 บาท กับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแล้ว แต่ค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาทนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 20 มิถุนายน 2531) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกผลิตและจำหน่ายน้ำปลาเครื่องหมายการค้าตรา "1" ของจำเลยจำเลยชำระให้เพียง 2 เดือน คือเดือนสิงหาคม 2533 และเดือนกันยายน 2533 เป็นเงินรวม 10,000 บาท ขอให้ออกหมายตั้งเจ้า

พนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์สินของจำเลยและผู้ค้ำประกัน (ชั้นขอ
ทุเลาบังคับคดี) นำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ ในส่วนค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะปฏิบัติตามคำพิพากษา

จำเลยแถลงคัดค้านว่า จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าใหม่ซึ่งแตกต่างจาก
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และนายทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยดังกล่าวให้โดยถูกต้องแล้ว

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามฉลากเอกสารหมายเลข 12
ซึ่งมีลักษณะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 7 อีก แสดงว่า
จำเลยยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล จึงมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดี
จำเลยและนางศิริพร ทรงนัฐศิริ ผู้ค้ำประกันจำเลยเพื่อบังคับตามคำพิพากษาโดยให้
หักค่าเสียหายถึงวันฟ้อง 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยค่าเสียหายเดือนละ 5,000
บาท เฉพาะเดือนสิงหาคม 2533 และเดือนกันยายน 2533 ส่วนที่โจทก์มีคำขอให้
จับกุมจำเลยมาทักขังไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคำพิพากษาให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มี
ปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่า โจทก์มีสิทธิขอบังคับคดีโดยให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดียึดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา
เฉพาะในส่วนที่พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วัน
ฟ้อง(วันที่ 20 มิถุนายน 2531) จนกว่าจำเลยจะเลิกผลิตและจำหน่ายน้ำปลา

เครื่องหมายการค้าตรา "I" ของจำเลยได้เพียงใดหรือไม่ ปัญหาในกรณีนี้หลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีเดิมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2532 แล้ว จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายการค้าตามฟ้องคดีเดิมคือเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 7 อยู่ต่อไปจำเลยต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 7 เมื่อจำเลยชำระเพียง 2 เดือน ยังชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษานี้ไม่ครบถ้วนโจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้มีการบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้

ส่วนกรณีที่ต่อมาจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 3 หรือ จ.12 ซึ่งมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจากเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 7 ไปบ้างจะยังถือว่าจำเลยไม่เลิกใช้เครื่องหมายการค้าตรา "I" ตามคำพิพากษานั้นจะต้องชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาทต่อไปหรือไม่นั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์โจทก์กล่าวอ้างเหตุแห่งความเสียหายของโจทก์ว่า จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตรา "I" ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 ซึ่งตรงกับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 7 ที่เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายจำหน่ายน้ำปลาของโจทก์ได้น้อยลงเดือนละ 500 โหล คิดเป็นเงินเดือนละ 35,000 บาทขอให้บังคับห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตรา "I" ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 (หรือเอกสารหมายเลข 7) หรือเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนกันคล้ายเครื่องหมายการค้าตรา "I" ของโจทก์ และขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายที่คิดถึงวันฟ้องจำนวนหนึ่งกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 35,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 (หรือเอกสารหมายเลข 7) หรือเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนกันคล้ายเครื่องหมายการค้าตรา "I" ของโจทก์ซึ่งคำขอในส่วนที่ระบุถึงเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนกันคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงคำขอล่วงหน้าในอนาคต ในขณะที่พิจารณาคดีเดิมยังไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าอื่นตามคำขอตั้ง

กล่าวที่จะนำมาพิจารณาและในชั้นพิจารณาคดีเดิมศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษาเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตาม
คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ โจทก์มิได้อุทธรณ์ ฎีกาจำเลยอุทธรณ์ฎีกาฝ่ายเดียว ศาล
ฎีกาก็วินิจฉัยกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า
จำเลยจะเลิกจำหน่ายน้ำปลาตรา "I" ตามเอกสารหมาย จ.7 มิใช่เป็นการพิพากษาให้
บังคับตามคำขอของโจทก์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอื่นอันมีลักษณะเหมือนคล้าย
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสาร
หมาย ล.3 หรือ จ.12 ภายหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วแม้จะมีตรา "I" เป็นสาระ
สำคัญของเครื่องหมายการค้าและลักษณะเครื่องหมายการค้าโดยรวมอาจเหมือน
คล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ก็มีรายละเอียดประกอบแตกต่างกันไปจาก
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายจ.7 ที่ศาลพิพากษาห้ามจำเลยใช้และกำหนดค่า
เสียหายจากการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.7 ออกไปบ้างจึง
ถือไม่ได้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย ล.3 หรือ จ.12 เป็นการใช้
เครื่องหมายการค้าที่ถูกห้ามใช้ตามคำพิพากษา ดังนี้ กรณีที่จำเลยใช้
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายล.3 หรือ จ.12 ขึ้นใหม่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเหมือน
คล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ และทำให้โจทก์เสียหายมากหรือน้อยกว่า
ที่ศาลกำหนดไว้ในคดีเดิมอย่างใด ก็เป็นกรณีที่โจทก์จะต้องฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่
เพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวต่อไป ไม่อาจถือได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าตาม
เอกสารหมาย ล.3 หรือ จ.12 ของจำเลยเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาอยู่ต่อไป
อันจำเลยจะต้องชำระค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท ตามคำพิพากษา โจทก์จึงไม่มี
สิทธิขอให้บังคับคดีแก่จำเลยเพื่อชำระหนี้ค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท ในระหว่าง
ที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย ล.3 หรือ จ.12 มาในคดีนี้ ที่ศาลล่าง
ทั้งสองวินิจฉัยแล้วมีคำสั่งและคำพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิบังคับคดีในส่วนค่าเสียหาย
ระหว่างที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย ล.3 หรือ จ.12 มาด้วยจึงไม่

ชอบ เพราะเป็นการบังคับคดีไม่ตรงตามคำพิพากษาซึ่งปัญหาเรื่องสิทธิในการบังคับคดีนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยไม่ฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์แก่จำเลยและนางศิริพร ทรงณัฐศิริ ผู้ค้ำประกันเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาเฉพาะที่บังคับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.7 เท่าที่จำเลยยังไม่ชำระแก่โจทก์นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(วุฒิ คราววุฒิ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อมร วีรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>